Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen	**042421N01**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	42421	**Fecha emisión**	14-11-2001		
Orígenes	VOT				

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

mic

Destinatarios

mario pimentel monjes

Texto

se ajusto a derecho oferta presentada por empresa en licitacion que indica, porque la enmienda en que ella incurrio, al expresarse en letras el valor de la oferta y consignar el domicilio en el formulario de oferta, resultaron inocuas. ello, porque de la normativa que regula este procedimiento, fluye que se prohiben las enmendaduras o rectificaciones que afecten la validez de la oferta, referido a su esencia o su precio, violando el principio de igualdad de los licitantes cuyo no es el caso de las enmiendas de la afectada, las que no influyen en el monto de la oferta, ni es un vicio que afecte su validez, de modo que excluir a la sociedad resulta contrario a las reglas del concurso. ademas, por tratarse este caso de una obra a suma alzada, lo relevante es su valor total, en comparacion con el ofrecido por los otros postulantes, el que considerara la administracion activa para adjudicar, por lo que las enmiendas en el formulario de ofertas son intrascendentes. asimismo, calificar la oferta de la empresa como fuera de bases constituye en este caso, una decision que se apartaria de la finalidad del proceso, cual es, seleccionar al mejor proponente entre el mayor numero de ofertas, por lo que guiarse por un criterio restrictivo importa limitar el derecho subjetivo a la adjudicacion. enseguida, respecto de la extemporaneidad del reclamo de la recurrente, conforme art/20 del dto 331/75 vivienda, en el acta de apertura se dejara constancia de los reclamos, los que deberan fundamentarse por escrito ante la respectiva autoridad el dia siguiente habil a la fecha de apertura bajo apercibimiento de tenerlos por desistido, procedimiento, que si bien se cumplio en esta ultima etapa, no existe constancia en el acta de apertura de haberse formulado reclamo oral, siendo obligacion del contratista advertirlo oportunamente

Acción

aplica dictamen 38144/2001

Fuentes Legales

dto 331/75 vivie art/20

Descriptores

enmiendas oferta suma alzada

Texto completo

N° 42.421 Fecha: 14-XI-2001

La Contraloría Regional de Coquimbo mediante oficio N° 2298, de 2001, ha remitido la presentación de don M. P. a nombre de la empresa “Intecpa S.A.”, mediante la cual solicita reconsideración del oficio N° 2048, del año en curso, de la citada unidad regional que resolvió una petición formulada por la sociedad " Con Pax S.A.", relativa, a la propuesta convocada por el SERVIU IVa Región para la adjudicación de la obra " Construcción y Pavimentación Sector Bellavista de Ovalle", determinando que la enmienda en que dicha firma incurrió, al expresarse en letras el valor de la oferta y consignar el domicilio en el formulario de oferta, resultaban inocuas, por lo cual no procedía su descalificación del concurso

Al efecto la firma peticionaria expresa, en síntesis, que aceptar la referida enmendadura importa transgredir los principios rectores de toda propuesta pública, que la jurisprudencia invocada por la unidad regional se refiere a errores y no a rectificaciones o enmiendas, que su actuar no fue extemporáneo al reclamar con posterioridad a la apertura de la oferta y sin que se dejara constancia del vicio ni de las observaciones en el acta de apertura.

Sobre el particular, cumple manifestar en primer término que el análisis de la materia planteada permite corroborar la conclusión alcanzada por la Contraloría Regional de Coquimbo, en atención a que de los antecedentes examinados para resolver adecuadamante la materia en examen, se desprende inequívocamente que la oferta de la firma "Con Pax S.A." se ajustó a derecho.

Seguidamente, cabe anotar que el procedimiento de propuesta pública de la especie y su posterior adjudicación, se encuentra regulado , entre otros, por el decreto 331, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sancionó el Reglamento para Contratos de Ejecución de Obras de Edificación y Urbanización para los Servicios e Instituciones de Vivienda, y por las bases administrativas especiales, aclaraciones y anexos, todo lo cual constituye la fuente de los derechos y obligaciones de quienes participan en la convocatoria, antecedentes a que se atenderá para efectuar el análisis de las reclamaciones de la especie.

Al respecto, debe señalarse que el artículo 7.2 de las bases administrativas especiales bajo el acápite "Presentación de las Propuestas" prevé que las propuestas por obras se presentarán en dos sobres: "documentos anexos" y "propuesta económica".Agrega el artículo 7.2.1 del instrumento referido, relativo a la propuesta económica, que el proponente incluirá diversos documentos, entre los cuales figura en su letra a) "oferta económica presentada en formulario Oferta en original y dos (2) fotocopias, indicando el monto total ofrecido desglosando el IVA respectivo".

Enseguida, corresponde anotar que el artículo 5.5 de las bases administrativas especiales particulares que rigen la licitación precisa respecto del formulario de oferta que "Este formulario podrá ser llenado en forma manuscrita o a máquina, sin modificaciones en su texto ni enmiendas, ni agregados de ninguna naturaleza, a objeto de no afectar su validez".

Como puede apreciarse del tenor de las reglas transcritas fluye que se

prohíben las enmendaduras o rectificaciones que produzcan como consecuencia afectar la validez de la oferta. En tales condiciones sólo las enmiendas que alteren la esencia de la oferta o el precio de la misma violan el principio de igualdad de los licitantes.

Ahora bien, de acuerdo al estudio practicado por este Organismo se constató que el formulario de oferta de la firma "Con Pax S.A." presentó una enmienda al escribir en letras un signo de puntuación y el número de la dirección de la empresa, rectificaciones generadas por errores dactilográficos, lo cual no influye en el monto de la oferta, ni tampoco presenta un carácter de vicio que afecte su validez . Por ende, excluir a la sociedad " Con Pax S.A.", por aplicación del punto 5.5 de las bases administrativas especiales particulares resulta contrario a las reglas del concurso.

Por otra parte, cabe precisar que en esta licitación, por tratarse de una obra a suma alzada, lo relevante " es el valor total de ésta" , en comparación con la que ofrecen los otros postulantes, el que toma en consideración la Administración Activa para adjudicar un contrato, por lo cual las enmiendas del formulario de oferta cuestionado resultan intrascendentes.

Asimismo, corresponde precisar que la calificación de la oferta de la empresa "Con Pax S.A." como fuera de bases constituye en las condiciones anotadas una decisión que se apartaría de la finalidad última del procedimiento de licitación, cual es la selección del mejor proponente entre el mayor número de ofertas, por lo cual guiarse por un criterio restrictivo importa limitar el derecho subjetivo a la adjudicación (Aplica dictamen N° 38.144 de 2001).

Por otra parte, en lo que concierne a la extemporaneidad del reclamo de la sociedad recurrente, cabe anotar que el artículo 20 del decreto 331, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señala que en el acta de apertura se deberá dejar constancia de los reclamos de los interesados quienes, en todo caso, deberán fundamentarlos por escrito ante la autoridad respectiva el día hábil siguiente a la fecha de apertura bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos.

En este sentido, debe manifestarse que el reclamo de la empresa Intecpa S.A. se presentó con fecha 3 de julio de 2001, esto es el día siguiente hábil después de la apertura de la licitación que ocurrió el 29 de junio del mismo año, es decir, dentro del plazo contemplado en la norma, pero infringió el artículo precitado toda vez que el reclamo escrito se considera una fundamentación del reclamo oral que se haya efectuado en el acta de apertura, de lo cual, en la especie, no quedó constancia alguna en dicho documento, siendo obligación del contratista haberlo advertido en su oportunidad.

Finalmente, en lo que concierne a la argumentación de la sociedad recurrente en orden a que los dictámenes invocados por la Contraloría Regional de Coquimbo en el oficio cuya reconsideración se solicita no resultarían aplicables por referirse a errores y no a enmiendas, cabe puntualizar que tales pronunciamientos contienen un principio básico de interpretación finalista en materia de errores, rectificaciones y enmiendas que trasciende una excesiva rigidez formal en aras de permitir cumplir con el objetivo que se pretende con el establecimiento de los requisitos de las bases. Tal jurisprudencia está vigente y es de carácter vinculante para la Administración, y por ende, ésta no

puede desconocer su cumplimiento.

Con el mérito de las consideraciones expuestas se desestima la solicitud de reconsideración formulada por la empresa " Intecpa S.A.", confirmándose en todas sus partes el oficio N° 2048, de 2001, de la Contraloría Regional de Coquimbo, que determinó que la oferta de la firma "Con Pax S.A." se ajustaba a derecho.

Glosario			
Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.